



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 284/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. דוד ציטרין
2. רחל סלע ציטרין
רחוב הרב עמיאל 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: משה הדרי
ע"י ב"כ עוה"ד שי גולדנברג
מרחוב טשרניחובסקי 16 כפר סבא

ה ח ל ט ה

הצדדים הינם בעלי הזכויות בבית המשותף ברחוב עמיאל 20 תל אביב הבנוי על חלקה 735 בגוש 6212 (להלן: "הבית").

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

בספרי המקרקעין רשומה הערת אזהרה בגין הסכם שיתוף מיום 13.11.91.

בין הצדדים התנהלו הליכים בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין אורה קניון בתיק 286/96 (להלן: "ההליך הקודם"). התובע 1 והנתבע הינם גם אחים ובניהם התנהלו ומתנהלים הליכים משפטיים נוספים בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

התובעים עותרים בהליך דנן למתן סעד אשר יגדיר אילו פעולות בגינת הבית כרוכות בהסכמת הצדדים ובכלל כך שימונה גנן מקצועי לביצוע עבודות הגננות כאשר הצדדים יישאו בעלותו. עוד נתבקש צו אשר יורה לנתבע לסלק את המסלעה מהחצר הקדמית, יאסור עליו לפזר צמחיה ויורה לו להסיר את הגדר החיצונית על מנת שתתאפשר כניסה וחניה בחצר על פי היתר בניה.

בכתב ההגנה טוען הנתבע כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת מעשה בי דין לאור פסק הדין בהליך הקודם. כמו כן טוען הנתבע כי התובעים מנסים בהליך זה לעקוף הליך משפטי מקביל המתנהל בבית משפט לענייני משפחה בתביעה לפירוק שיתוף שהוגשה על ידם (להלן: "הליך לפירוק שיתוף"). בהקשר זה נטען כי במסגרת אותו הליך לפירוק שיתוף עתרו התובעים לביצוע שינויים בחצר הקדמית לרבות הכשרת מקומות חניה.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בהקשר זה אני קובע כי יש מקום לדחות את התביעה על הסף.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 284/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העוללות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים. הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006))" (ההדגשות שלי, א.ס.).

בהליך הקודם עתרו התובעים דנן במסגרת תביעה שכנגד שהגישו, בין היתר, למתן סעדים כלהלן (צורף כחלק מנספח א' לכתב התביעה): "על מנת למנוע חילוקי דעות נוספים לגבי אופן הטיפול בגינה ועלות החזקתה יתמנה גנן מקצועי אשר יגזום כמקובל וכראוי את העצים, הגפן והמטפסים כל תקופת זמן מקובלת". בהמשך נתבקש גם כי "הסלעיה תפורק והצמחים יפוזרו בגינה במידת האפשר ובתיאום עם התובע שכנגד". עוד נתבקש סעד לפיו "מעטה והלאה כל שינוי בחצר ייעשה בתיאום מראש בין הצדדים ולאחר קבלת הסכמת התובע שכנגד".

ובהליך דנן, כאמור לעיל, הסעדים המבוקשים זהים – כך בנוגע לסעד המבקש להגדיר את הפעולות בגינה הדורשות את הסכמת שני הצדדים (סעיף 7.א. לכתב התביעה). כך בנוגע למינוי גנן מקצועי לטיפול בגינה (סעיף 7.ב. לכתב התביעה). כך גם בנוגע לסעד המבוקש לסילוק הסלעים בחזית הבית והצמחיה (סעיף 7.ג. לכתב התביעה).

כלומר, המדובר בהקשר הנ"ל בתובענה חוזרת באותה עילה, בפרט כאשר על פי ההלכה די בבחינת עילת התביעה כמובן הרחב.

כבוד המפקחת קניון, לאחר שניהלה את ההליך ואף ביקרה במקום, הוציאה תחת ידה פסק דין מיום 07.08.97 במסגרתו דנה, לגופם של דברים, בכל טענות הצדדים (נספח ב' לכתב התביעה). לאחר שעמדה בהרחבה על ייחודו הנורמטיבי של הבית המשותף (בפרט בנסיבות דנן) היא הגיעה למסקנה, בנוגע למחלוקות הצדדים ביחס לניהול הרכוש המשותף בבית כי "לא יעשה שינוי כלשהו ברכוש המשותף אלא בהסכמה הדדית של שני הצדדים" (עמוד 6 לפסק דין). המפקחת קניון לא מצאה לנכון ליתן סעדים פרטניים שנתבקשו (למעט בנוגע לעץ הפפאיה והשער הפנימי) ומצאה כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 284/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הפתרון לכל המחלוקות שהועלו בכתבי הטענות של הצדדים מצוי בהכרעה האמורה. **כלומר, הסעדים שנתבעו בהליך הקודם נדונו והוכרעו.**

בהליך דנן, מעבר לחזרה על בקשת סעדים שנדונו כאמור, מבקשים התובעים גם הבהרה של פסק הדין בהליך הקודם. אולם, לבד מניסוח העילה כ"בקשת הבהרה", הרי שהמדובר, למעשה, בחזרה על אותה תביעה שנדונה והוכרעה ולא נדרשת בגינה כל הבהרה. כפי שהוכרע בהליך הקודם, כך נוהל הבית במשך כ- 15 שנים מאז מתן פסק הדין בהליך הקודם, וכך הוא גם ינוהל בעתיד – על הצדדים לנהל את הרכוש המשותף בהסכמה הדדית - ויודגש, המדובר בצדדים אשר "סוחבים" על גבם סכסוכים ארוכי השנים. המדובר כאמור באחים מסוכסכים שהינם גם בעלי זכויות משותפים במקרקעין ושכנים בבית. נסיבות אלו מעצימות את חוסר היכולת של הצדדים להגיע להסכמות. אולם, **אין די בכך, כשלעצמו, להצדיק פתיחה מחדש של הכרעה משפטית חלוטה, ברורה וסופית.**

ויודגש, לו היה ממש בטענת התובעים כי נדרשת הבהרה לפסק הדין בהליך הקודם, סביר להניח כי בקשה שכזו היתה מגיעה לפתחו של המפקח כבר לפני שנים. העובדה היא כי מאז מתן פסק הדין, לפני כ- 15 שנים, לא הוגשה כל בקשה מטעם התובעים בהקשר זה, על אף שבין הצדדים התנהלו ומתנהלים כל העת הליכים בערכאות אחרות, אומרת דרשני.

גם נושא המסלעה עלה ונדון במסגרת ההליך הקודם. כך, כאמור לעיל, עולה הדבר במפורש מהשוואת כתב התביעה בהליך דנן ובהליך הקודם - הסעד המבוקש בשני ההליכים זהה.

כך גם עולה מפסק הדין בו מפרטת המפקחת קניון כי "ערכתי ביקור במקום בהשתתפות הצדדים וב"כ. יאמר כי החצר וגינת הבית מטופחים למשעי. את הטיפול בהחזקת הגינה לקח על עצמו התובע שהעיד על עצמו שזהו תחביבו, ונראה שהוא עושה כך בהתמדה... כאמור התרשמתי כי החצר כולה לרבות הצמחיה הן בחזית הבית והן בעורפו מטופחת ומסודרת" (עמוד 3 לפסק הדין). משלא ניתן לתובעים דנן הסעד אשר נתבקש על ידם במסגרת ההליך הקודם בהקשר זה, והמפקחת קניון הותירה את ההחלטה, גם בהקשר זה, להסכמה שבידי הצדדים, אין מקום להיזקק לתובענה נוספת בנוגע לסעד שכבר נתבע.

במאמר מוסגר אעיר כי טענת התובעים בכתב התביעה כי המסלעה מהווה "סכנה למסתובבים בחצר" וכפי שגם עלה מדבריהם במסגרת הדיון בפני (עמוד 1 שורות 14-16 ועמוד 3 שורות 22-23), הינה במהותה טענה נזיקית אשר ממילא איננה מצויה בגדר הסמכות העניינית שלי (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) (231).

עילה נוספת לפינוי המסלעה מתקשרת גם לסעד האחרון המבוקש בהליך דנן בעניין סילוק הגדר בחזית הבית (סעיף 7.ד.), והיא רצון התובעים להכשיר מקום חניה בחזית הבית.

סוגיית הגדר בחזית הבית לא הועלתה בפני המפקחת במסגרת ההליך הקודם וממילא לא נדונה על ידה ומשכך אין מעשה בי-דין בעניינה. אולם, הוכח בפני כי יש מקום לדחות התביעה גם בהקשר זה לאור קיומו של הליך אחר תלוי ועומד הקשור, בין היתר, בסוגיה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 284/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מכתבי הטענות עולה כי ישנו קשר ישיר בין הסכסוך הקשור בגדר, כפי שהוגש בפני, לבין זה הקשור בשימוש בחצר הבית כחניה. למעשה, התובעים יוצרים את הקשר הברור כבר בכתב התביעה, עת הם מבקשים צו להסרת הגדר "באופן שתתאפשר כניסה וחנייה לחצר" (סעיף 7.7 לכתב התביעה). בדיון בפני מנסים התובעים לצמצם מהקשר שבין הצו המבוקש להסרת הגדר לבין המחלוקת שבין הצדדים בנוגע לחניה בחצר הבית. אולם, לא עלה בידם להציג בפני ולו טעם אחד להסרת הגדר, אם לא הטעם שבבסיס תביעתם כאמור.

בהקשר זה יצוין כי אין מחלוקת שהגדר האמורה קיימת במקומה לפחות 20 שנה. כך עולה ממכתב עיריית תל אביב מיום 25.06.1991 (נספח לכתב התביעה) שנשלח לאביהם של התובע 1 והנתבע. מטיעוני התובעים עולה כי הם עצמם ידעו על קיומה של הגדר (בניגוד להיתר לשיטתם) כבר משנת 2003 (עמוד 1 שורה 27). לפיכך, גם הטענות העקרוניות של התובעים כי נדרשת הסכמתם להתקנת הגדר (שקיימת כבר למעלה מ-20 שנה) אין להן על מה לסמוך.

אין מחלוקת בין הצדדים כי נושא החניה בחצר הבית הינו חלק מהליך פירוק השיתוף - הנתבע טען זאת בכתב ההגנה מטעמו, הדבר עולה במפורש מתצהיר התובע (נספח ב2 לכתב ההגנה) והאמור גם אושר בטיעוני התובעים בדיון בפני (עמוד שורה 3 שורות 27-28).

אומנם, לא נטען בפני כי במסגרת הליך פירוק השיתוף נתבע סעד מפורש שעניינו הסרת הגדר. אולם, משעומדת להכרעה בהליך פירוק השיתוף שאלת הכשרת החניה בחצר הבית, הרי שמניה וביה תידרש הכרעה גם בנוגע לדרכי הגישה לאותה חניה (וכפועל יוצא גם הסרת הגדר נשוא ההליך דנן אם תתקבל עמדת התובעים). **משכך, המדובר, למעשה, בסעדים זהים המבוקשים בהקשר זהה בפני שתי ערכאות שונות.**

מאחר וישנו קשר ישיר והדוק בין הסרת הגדר לבין ההכרעה בדבר שימוש בחצר כחניה, ומאחר והתובעים מצאו לנכון כי סוגיית החניה תוכרע במסגרת הליך פירוק השיתוף שהוגש על ידם, אין מקום לקיים דיון בתובענה כאשר היא כבר מסורה להכרעה של ערכאה אחרת במסגרת הליך אחר תלוי ועומד.

וידוגש, כפי שטוענים שני הצדדים, הליך פירוק השיתוף אורך זמן רב ועשוי להימשך עוד פרק זמן. הכרעה במסגרת התובענה שבפני בנוגע לגדר בלבד (וסביר להניח כי הכרעה שכזו יכולה להינתן לפני גמר הליכי פירוק השיתוף) עשויה להשפיע על ההכרעה המהותית הנדרשת בנוגע לשימוש בחצר כחניה. משבחרו התובעים לנהל את סוגיית "החניה" בפני ערכאה אחרת, אין זה ראוי כי יתקיים דיון בסעד המבוקש בפני כל עוד הליך פירוק השיתוף תלוי ועומד.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה על הסף.

בנסיבות דנן, על מנת שלא להעמיק עוד קרע ברור שקיים בין האחים, ועל מנת לנסות ולאפשר לצדדים להגיע להסכמות, בין בנושא ניהול הרכוש המשותף ובין בהליכי הפירוק, ללא "מטענים" נוספים, מוצא אני לנכון שלא לחייב את התובעים, זו הפעם בלבד, בהוצאות ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 284/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהחלטתי כאמור התחשבתי גם בכך שהתקיים אך דיון אחד בתובענה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום י"ג חשון תשע"ג, 29 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב